	儘速檢討修正，或以其他法律為更具體之規範，因此本自治條例即在於因地制宜建立更為具體之管理機制。
第四條 本自治條例所稱騎樓，指依臺南市騎樓地設置標準所劃設之騎樓地。	依據臺南市騎樓地設置標準，就建築構造物面臨計畫道路之寬度作為認定是否設置騎樓之法定定義。
第五條 本市轄區內道路寬度八米以上兩側住宅之騎樓，有下列情形之一者，土地所有權人得沿騎樓地外緣以垂直道路之方式停放車輛於騎樓地： 一、同一地點同時設有人行道及騎樓，且騎樓顯無供通行之必要者。 二、其他非經本府公告應完全供公眾通行之區域。 前項所稱得停放車輛於騎樓地之情形，須符合下列條件： 一、不妨礙行人通行之情形下。 二、停放方式以一排為限，且不得超出騎樓地範圍及不得有影響交通之虞。 三、自建築物地面層外牆面起算一點五公尺需保留行人空間。 四、應留設行人、機慢車進出空間，建築物出入口至少保留一點二公尺淨	規範有關土地所有權人得沿騎樓地外緣以垂直道路之方式停放車輛於騎樓地之情形及要件，並明訂車輛之定義。

寬之縱向出入空間。 前項所稱得於騎樓地停放之車輛，以道路交通管理處罰條例第三條第八款所稱之車輛為限。	
第六條 本市轄區內之騎樓，有下列情形之一者，其土地所有權人須向目的事業主管機關申請騎樓使用許可： 一、經本府公告之重要商業活動，應完全供公眾通行之區域。 二、經本府公告應保留一點五公尺行人步行空間，且建物出入口保留一點二公尺空間以外之區域。 三、其他經主管機關公告應由騎樓土地所有權人申請之區域。 前項規定由各目的事業主管機關另定之。	規範有關申請騎樓管理計畫之要件。
第七條 有下列情形之一者，各目的事業主管機關得撤銷或廢止原處分： 一、騎樓土地所有權人未依騎樓管理計畫執行其管理事項，或未履行其負擔，經命限期改善一次而仍未改善。 二、因事實或法規之變更，致原審議過之騎樓管理	本條規範關於原行政處分之撤銷或事後廢止之依據。

計畫繼續執行有違反公共利益之虞。	
第八條 行為人為騎樓之使用違反第五條、第六條第一項所定規定者，依道路交通管理處罰條例裁罰之。 行為人為騎樓之使用違反第六條第二項所定規定者，由各目的事業主管機關依相關規定裁罰之。	主管機關依據本條例就特定騎樓為公告之使用，即屬於對於騎樓（道路）之特定內容利用許可，而非屬於依據道路交通管理處罰條例第八十二條各款之禁止行為。惟若行為人（包含但不限於土地所有權人）就特定騎樓為公告內容以外之使用，即屬該行政處分所許可內容以外之行為而違法，應依各目的事業主管機關之相關規定論處。
第九條 主管機關就騎樓管理計畫協助推動無障礙通行或友善育兒環境者，得予以適當之補助。	為鼓勵土地所有權人提出騎樓管理計畫，其內容涵蓋建立關於身心障礙者通行或友善嬰幼兒通行之環境，避免因開放通行目的以外之利用反而造成對於身心障礙者和嬰幼兒車通行之妨礙，授權主管機關得予以適當補助，以公私協力方式達成行政目的。
第十條 本自治條例自公布日施行。	本條規範自公佈日期施行。

臺南市騎樓管理使用自治條例草案

第 一 條　為規範本市騎樓之管理與使用，以兼顧私人財產權與公共利益之平衡，特制定本自治條例。

第 二 條　本自治條例主管機關為本府工務局。

本自治條例所定事項，涉及主管機關以外本府各目的事業主管機關之權責者，由各目的事業主管機關辦理，其權責劃分如下：

一、本府警察局：騎樓違反道路交通管理處罰條例之處罰。

二、本府交通局：認定騎樓通行及停車之範圍。

三、本府經濟發展局：同意騎樓商家設置延伸性營業事宜。

第 三 條　本市轄區內騎樓之使用管理，除法律另有規定外，依本自治條例規定管理。

第 四 條　本自治條例所稱騎樓，指依臺南市騎樓地設置標準所劃設之騎樓地。

第 五 條　本市轄區內道路寬度八米以上兩側住宅之騎樓，有下列情形之一者，土地所有權人得沿騎樓地外緣以垂直道路之方式停放車輛於騎樓地：

一、同一地點同時設有人行道及騎樓，且騎樓顯無供通行之必要者。

二、其他非經本府公告應完全供公眾通行之區域。

前項所稱得停放車輛於騎樓地之情形，須符合下列條件：

一、不妨礙行人通行之情形下。

二、停放方式以一排為限，且不得超出騎樓地範圍及不得有影響交通之虞。

三、自建築物地面層外牆面起算一點五公尺需保留行人空間。

四、應留設行人、機慢車進出空間，建築物出入口至少保留一點二公尺淨寬之縱向出入空間。

前項所稱得於騎樓地停放之車輛，以道路交通管理處罰條例第三條第八款所稱之車輛為限。

第 六 條　本市轄區內之騎樓，有下列情形之一者，其土地所有權人須向目的事業主管機關申請騎樓使用許可：

一、經本府公告之重要商業活動，應完全供公眾通行之區域。

二、經本府公告應保留一點五公尺行人步行空間，且建物出入口保留一點二公尺空間以外之區域。

三、其他經主管機關公告應由騎樓土地所有權人申請之區域。

前項規定由各目的事業主管機關另定之。

第 七 條　有下列情形之一者，各目的事業主管機關得撤銷或廢止原處分：

一、騎樓土地所有權人未依騎樓管理計畫執行其管理事項，或未履行其負擔，經命限期改善一次而仍未改善。

二、因事實或法規之變更，致原審議過之騎樓管理計畫繼續執行有違反公共利益之虞。

第 八 條　行為人為騎樓之使用違反第五條、第六條第一項所定規定者，依道路交通管理處罰條例裁罰之。

行為人為騎樓之使用違反第六條第二項所定規定者，由各目的事業主管機關依相關規定裁罰之。

第 九 條　主管機關就騎樓管理計畫協助推動無障礙通行或友善育兒環境，得予以適當之補助。

第 十 條　本自治條例自公布日施行。

臺南市議會第4屆第3次定期會提案

類別	編號	提案人	連署人
法規	1	蔡育輝、吳禹寰 杜素吟、趙昆原 方一峰、王宣貿 謝舒凡、陳昆和	陳怡珍、林美燕、林燕祝 林冠維、李中岑、周奕齊 曾之婕、蔡宗豪、李啓維 陳秋萍、余杞青、陳皇宇 陳碧玉、李偉智、周麗津
案由	「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」第五條修正草案，敬請審議。		
說明	一、本市依文化資產保存法規定指定為重要民俗計有西港刈香、東山碧軒寺迎佛祖暨遶境、南鯤鯓代天府五府千歲進香期、東山吉貝耍西拉雅族夜祭、學甲上白礁、南關線三大廟王礁暨遊社等六項占全國經指定為重要民俗二十二項中超過四分之一。 二、為突顯本市重要民俗具有相當大比例之特殊性及重要性，特別就指定為本市重要民俗經主管機關公告之場所周界與新設置畜牧設施場地間之最短距離予以規範，使彼此得以互相共存共榮，爰修正第五條第一項，新增第八款。 三、檢附「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」修正第五條條文草案總說明、條文草案對照表、修正後草案條文。		
辦法	經大會決議通過後，送市府公布施行。		
大會決議	本案涉及人民權利義務，召開公聽會後交付法規委員會審查。		

臺南市新設置畜牧設施管理自治條例第五條

修正草案總說明

一、 本自治條例係臺南市政府自中華民國 110 年 10 月 6 日公布施行。

二、 本市依文化資產保存法規定指定為重要民俗計有西港刈香、東山碧軒寺迎佛祖暨遶境、南鯤鯓代天府五府千歲進香期、東山吉貝耍西拉雅族夜祭、學甲上白礁、南關線三大廟王醮暨遊社等六項占全國經指定為重要民俗二十二項中超過四分之一。

三、 為突顯本市重要民俗具有相當大比例之特殊性及重要性，特別就指定為本市重要民俗經主管機關公告之場所周界與新設置畜牧設施間之最短距離予以規範，使彼此得以互相共存共榮，爰修正第五條第一項，新增第八款。

臺南市新設置畜牧設施管理自治條例第五條修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第五條　申請新設置畜牧場登記，應具備下列條件： 一、負責人或主要管理人員須具有職業學校以上畜牧、獸醫或畜牧獸醫科系畢業，或曾受各級政府機關辦理或委辦之畜牧專業訓練一個月以上有結業證明書，或具有二年以上現場工作經驗經鄉（鎮、市、區）公所證明其資格者。 二、土地屬依法可作畜牧設施使用者；畜牧設施使用之土地面積不超過畜牧場土地總面積百分之八十；有建築物者依法領有建築執照。 三、設置畜禽廢污處理設備，並符合環保法令規定之標準。但取得本府環境保護局同意委託代處理業處理廢污之證明或有足夠土地還原畜牧廢污經本府環境保	**第五條**　申請新設置畜牧場登記，應具備下列條件： 一、負責人或主要管理人員須具有職業學校以上畜牧、獸醫或畜牧獸醫科系畢業，或曾受各級政府機關辦理或委辦之畜牧專業訓練一個月以上有結業證明書，或具有二年以上現場工作經驗經鄉（鎮、市、區）公所證明其資格者。 二、土地屬依法可作畜牧設施使用者；畜牧設施使用之土地面積不超過畜牧場土地總面積百分之八十；有建築物者依法領有建築執照。 三、設置畜禽廢污處理設備，並符合環保法令規定之標準。但取得本府環境保護局同意委託代處理業處理廢污之證明或有足夠土地還原畜牧廢污經本府環境保	一、本條第一項修正。 二、本市依文化資產保存法指定為重要民俗計有西港刈香、東山碧軒寺迎佛祖暨遶境、南鯤鯓代天府五府千歲進香期、東山吉貝耍西拉雅族夜祭、學甲上白礁、南關線三大廟王醮暨遊社等六項占全國經指定為重要民俗二十二項中超過四分之一。為突顯本市重要民俗具有相當大比例之特殊性及重要性，特別就指定為本市重要民俗經主管機關公告之場所周界與新設置畜牧設施間之最短距離予以規範，使彼此得以互相共存共榮，爰新增第八款。

修正條文	現行條文	說明
護局認可者，得免設置。 四、主要畜牧設施符合畜牧法中央主管機關所定之設置標準。 五、距離住宅（不含農舍）、行政機關辦公處所、商店、廠房、廟宇、學　校、醫院及其他經主管機關公告之處所周界最短距離四百公尺以上。但上列建物總數在三戶以下並設置一年以上者，不在此限。 六、周界設置至少一點五公尺寬度之隔離綠帶，及至少一公尺高度實質圍牆。 七、設置由主管機關公告有助於提升環保節能及生物安全相關設施。 **八、距離指定為本市重要民俗經主管機關公告之場所周界最短距離一千五百公尺以上，不適用第五款之規定。** 新設置畜牧場之負責人申請農業用地	護局認可者，得免設置。 四、主要畜牧設施符合畜牧法中央主管機關所定之設置標準。 五、距離住宅（不含農舍）、行政機關辦公處所、商店、廠房、廟宇、學　校、醫院及其他經主管機關公告之處所周界最短距離四百公尺以上。但上列建物總數在三戶以下並設置一年以上者，不在此限。 六、周界設置至少一點五公尺寬度之隔離綠帶，及至少一公尺高度實質圍牆。 七、設置由主管機關公告有助於提升環保節能及生物安全相關設施。 新設置畜牧場之負責人申請農業用地	一、**本條新增。**

修正條文	現行條文	說明
作畜牧設施容許使用，應檢附下列相關文件一式三份，向畜牧場所在地之區公所提出，經區公所初審符合規定後，函送主管機關審查： 一、已填具之申請書。 二、負責人及主要管理人員之國民身分證正反面影本。 三、前項第一款所定資格之證明文件。 四、土地使用同意書。但土地為申請人單獨所有者，免附。 五、畜牧場坐落之最近一個月內土地登記謄本及地籍圖謄本。 六、經營計畫書。 七、畜牧場位置圖，並標明前項第五款所列之處所。 八、畜牧場設施配置圖與立面圖。 九、主要畜牧設施說明書。如有計畫採用符合畜牧法中央主管機關公告之動物福利措施，並得說明之。 十、經本府環境保護局審查核准之污染防治	作畜牧設施容許使用，應檢附下列相關文件一式三份，向畜牧場所在地之區公所提出，經區公所初審符合規定後，函送主管機關審查： 一、已填具之申請書。 二、負責人及主要管理人員之國民身分證正反面影本。 三、前項第一款所定資格之證明文件。 四、土地使用同意書。但土地為申請人單獨所有者，免附。 五、畜牧場坐落之最近一個月內土地登記謄本及地籍圖謄本。 六、經營計畫書。 七、畜牧場位置圖，並標明前項第五款所列之處所。 八、畜牧場設施配置圖與立面圖。 九、主要畜牧設施說明書。如有計畫採用符合畜牧法中央主管機關公告之動物福利措施，並得說明之。 十、經本府環境保護局審查核准之污染防治	